

학교법인 민송학원 및 대원대학교 회계부분감사 결과

1. 감사 개요

- 감사기간 : 2021. 7. 19. ~ 7. 23. [토·일 제외 10일간]
- 감사인원 : 4명(공인회계사 2명 포함)

2. 감사결과 지적사항

가. 유형별 지적건수

분 야 별	법인회계	교비회계	입시·학사	계
지적사항	1	2	1	4
계	1	2	1	4

나. 세부지적 및 처분: “감사결과 처분서” 참고

감사결과의 공개는 국민의 알권리 충족과 학교(기관) 운영의 투명성을 강화하기 위한 공익적 조치입니다. 따라서 감사결과 실명이 공개된 모든 학교(기관)가 비리에 연관되어 있다는 취지는 아니라는 것을 알려드립니다.

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 민송학원

연번	지 적 사 항	처 분
1	기부금 업무처리 부적정 ○ 「사립학교법」 제29조 제1항에 따르면 학교법인의 회계는 그가 설치·경영하는 학교에 속하는 회계와 법인의 업무에 속하는 회계로 구분하고, 「법인세법」 제24조 제2항 제4호 및 「법인세법 시행령」 제36조 제1항 제1호에 따르면 기부금 중 사립학교나 비영리 교육재단에 학교의 시설비·교육비·장학금·연구비로 지출하는 기부금은 ‘법정 기부금’(코드10), 학교법인 등의 고유목적에 사용되는 기부금은 ‘지정기부금’(코드40)이라고 되어 있는데도, - 학교법인 민송학원은 2018. 3. 15. 기부자 A가 학교법인의 고유목적에 사용하도록 일임한 기부금 50,000천원에 대하여 법정기부금 영수증을 발급하는 등 【붙임】 “지정 기부금의 법정기부금 영수증 발급 현황”과 같이 2018. 3. 부터 2021. 2.까지 위 A 등 기부자 23명(기관포함)이 학교법인의 고유목적에 사용하도록 일임한 기부금 총 23건 합계 780,300천원에 대하여 법정기부금 영수증을 발급한 사실이 있음.	○ 경고(2명) <별도조치> ○ 통보(국세청)

【붙임】

지정기부금의 법정기부금 영수증 발급 현황

(단위 : 원)

연번	지정기부금 내역				법정기부금 영수증 발행	
	기부자	세입 처리일	기부자 (주민등록번호, 사업자등록번호)	금액	발행일	발행액
1	-	2018.03.15	-	50,000,000	2018.03.15	50,000,000
2	-	2018.08.31	-	10,000,000	2018.08.31	10,000,000
3	-	2019.01.15	-	10,000,000	2019.01.15	10,000,000
4	-	2019.01.31	-	100,000,000	2019.01.31	100,000,000
5	-	2019.01.31	-	100,000,000	2019.01.31	100,000,000
6	-	2019.03.15	-	10,000,000	2019.03.15	10,000,000
7	-	2019.04.16	-	10,000,000	2019.04.16	10,000,000
8	-	2019.04.16	-	10,000,000	2019.04.16	10,000,000
9	-	2019.04.16	-	10,000,000	2019.04.16	10,000,000
10	-	2019.04.23	-	300,000	2019.04.23	300,000
11	-	2019.09.09	-	10,000,000	2019.09.09	10,000,000
12	-	2019.09.09	-	10,000,000	2019.09.09	10,000,000
13	-	2019.12.11	-	10,000,000	2019.12.11	10,000,000
14	-	2020.01.10	-	100,000,000	2020.01.10	100,000,000
15	-	2020.01.10	-	100,000,000	2020.01.10	100,000,000
16	-	2020.02.14	-	10,000,000	2020.02.14	10,000,000
17	-	2020.03.16	-	10,000,000	2020.03.16	10,000,000
18	-	2020.03.16	-	10,000,000	2020.03.16	10,000,000
19	-	2020.05.15	-	10,000,000	2020.05.15	10,000,000
20	-	2020.12.28	-	30,000,000	2020.12.28	30,000,000
21	-	2020.12.28	-	20,000,000	2020.12.28	20,000,000
22	-	2021.02.15	-	100,000,000	2021.02.15	100,000,000
23	-	2021.02.15	-	50,000,000	2021.02.15	50,000,000
합계				780,300,000		780,300,000

감사결과 처분서

기관명 : 대원대학교

연번	지 적 사 항	처 분
2	청소 및 경비 용역계약 국민연금 미정산 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 2018~2021년도 대원대학교-(주)○○간 체결한 ‘청소용역 계약서’ 제4조 제3호, 제34조 제3호 및 제35조에 따르면 용역비는 종사원의 기본급, 상여금, 수당, 퇴직급여충당금 등 노무비와 보험료, 국민연금 등 제세공과금, 복리후생비와 같은 일체의 비용을 포함한다고 되어 있으며, 대원대학교는 필요 시 종사원의 월별임금 지급내역과 보험료(건강보험, 산재보험, 고용보험, 임금채권보장보험), 국민연금 납입내역, 퇴직충당금적립내역 등의 증빙 자료 제출을 요구하고 (주)○○은 제출하여야 하고, 계약체결 후 (주)○○이 각종 계약조건을 위반하거나 계약내용에 있어 계약금액 또는 지급액이 적정금액보다 과다 계상되었음이 인정되는 경우 대원대학교는 그에 대하여 감액, 환수 또는 정산 조치할 수 있으며 (주)○○은 이에 응하여야 한다고 되어 있고, 2018~2021년도 대원대학교-(주)○○간 체결한 ‘경비용역 도급계약서’ 제4조 제4호 및 제16조, 제26조에 따르면 용역대금에는 경비원의 급여, 퇴직금 등 직접노무비와 산재보험료, 의료보험료, 국민연금, 기타 경비원에게 지출되는 제비용 등을 포함하고, 복리후생제도로써 국민연금 가입을 실시하도록 되어 있고, 각 조에서 별도의 명시되지 않은 사항은 필요한 경우 관련규정 및 법규에 준하여 적용 시행할 수 있다고 되어 있으며, 「국민연금법」 제6조에 따르면 국내에 거주하는 국민	○ 경고(3명) ○ 시정(회수) - 정산하지 않은 국민연금 보험료 30,300,735원을 업체로부터 회수하여 교비회계에 세입조치하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	으로서 18세 이상 60세 미만인 자가 국민연금 가입 대상이 된다고 되어 있는데도, - 대원대학교는 2018. 2. 1. (주)○○(대표 B)과 계약체결한 ‘2018년 청소용역계약(계약금액 346,059,750원)’의 완료 대가를 지급하면서 국민연금 보험료 5,907,789원을 감액·정산하지 않고 전액 지급하는 등 【붙임】 “용역계약 국민연금 보험료 미정산 현황”과 같이 2018. 2.부터 2020. 12.까지 위 청소용역 등 6건의 계약(총 계약금액 1,353,349,970원)에 대한 완료 대가를 지급하면서 국민연금 보험료 합계 30,300,735원을 감액·정산하지 않고 전액 지급한 사실이 있음	

【붙임】

청소 및 경비 용역계약 국민연금 미정산 현황

(단위 : 원)

연 번	건명	계약기간	계약상대자		계약금액	국민연금 보험료		미정 산액
			업체명	대표자		계 상 액	사 용 액	
1	2018년 청소용역	2018.2.1. ~ 2019.1.31	(주)○○	B	346,059,750	11,002,875	5,095,086	5,907,789
2	2018년 경비용역	2018.3.1. ~ 2018.12.31			85,500,000	3,685,280	0	3,685,280
2018 소 계						14,688,155	5,095,086	9,593,069
3	2019년 청소용역	2019.2.1. ~ 2019.12.31	(주)○○	B	326,701,220	10,989,513	4,832,226	6,157,287
4	2019년 경비용역	2019.1.1. ~ 2019.12.31			114,998,400	3,672,648	0	3,672,648
2019 소 계						14,662,161	4,832,226	9,829,935
5	2020년 청소용역	2020.1.1. ~ 2020.12.31	(주)○○	B	362,082,600	11,614,261	4,513,362	7,100,899
6	2020년 경비용역	2020.1.1. ~ 2020.12.31			118,008,000	3,776,832	0	3,776,832
2020 소 계					480,090,600	15,391,093	4,513,362	10,877,731
합 계					1,353,349,970	44,741,409	14,440,674	30,300,735

※ 연번2,4,6번의 경비용역인력 3명은 60세 이상으로 국민연금 가입 대상자 아님

감사결과 처분서

기관명 : 대원대학교

연번	지 적 사 항	처 분
3	초과강의료 지급 부적정 ○ 「고등교육법 시행령」 제6조에 따르면 교원의 교수시간은 매학년도 30주를 기준으로 매주 9시간을 원칙으로 하고, 학교의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 학칙으로 다르게 정할 수 있으며, 「대원대학교 학칙」 제28조의 5에 따르면 교원의 교수시간은 매학년 30주(매학기 15주)를 기준으로 매주 12시간을 책임시간으로 하되 보직교원, 겸임교원, 초빙교원 등의 책임시간은 매학년도 총장이 따로 정하고, 「대원대학교 강사료 지급규정」 제2조 내지 제4조에 따르면 초과강의는 책임시간 이외의 수업을 말하며, 전임교원 및 겸임·초빙교원 초과강사료는 책임시간을 초과하는 경우에 지급한다고 되어 있는데도, - 대원대학교는 C가 2019학년도 1학기 책임시간(180시간) 대비 30시간(180시간 강의)을 미달하였음에도 2학기에 강의한 225시간 중 책임시간(180시간)을 초과하여 강의한 45시간에 대하여 1학기 책임시간 충족 여부와 관계 없이 모두 초과 강의로 인정하고 초과강의료 330천원을 더 지급하는 등 【붙임】 “초과강의료 지급 부적정 현황”과 같이 2019학년도 1학기부터 2020학년도 2학기까지 위 C 등 교원 10명이 1·2학기에 실시한 강의 합계 3,573시간 중 당해학기 책임시간을 초과하여 강의한 합계 368시간에 대하여 당해년도 책임시간 충족여부와 관계 없이 모두 초과 강의로 인정하고 초과강의료 합계 2,431천원(221시간)을 더 지급한 사실이 있음	○ 경고(5명) ○ 시정(회수) - 초과 지급된 초과 강의료 합계 2,431천원을 당사자들로 부터 각각 회수 하여 관련회계에 세입처리하기 바람

【붙임】

초과강의료 지급 부적정 현황

(단위 : 천원)

연도	학기	교수		책임시간	강의시간	미달 및 초과 시간	단가	강의료		
		소속	성명					정상 지급액	실제 지급액	초과 지급액
2019	1	-	-	180	150	-30	11	165	495	330
	2			180	225	45	11			
2019	1	-	-	135	180	45	11	330	495	165
	2			135	120	-15	11			
2019	1	-	-	135	165	30	11	297	330	33
	2			135	132	-3	11			
2019	1	-	-	180	165	-15	11	0	165	165
	2			180	195	15	11			
2019	1	-	-	225	195	-30	11	330	660	330
	2			180	240	60	11			
2019	1	-	-	180	165	-15	11	550	715	165
	2			180	245	65	11			
2019	1	-	-	180	150	-30	11	0	165	165
	2			135	150	15	11			
2020	1	-	-	90	135	45	11	0	495	495
	2			180	135	-45	11			
2020	1	-	-	147	150	3	11	33	121	88
2020	1	-	-	180	150	-30	11	0	330	330
	2			135	165	30	11			
2020	1	-	-	180	165	-15	11	0	165	165
	2			180	195	15	11			
	합계			3,432	3,572			1,705	4,136	2,431

기관명 : 대원대학교

연번	지 적 사 항	처 분
4	신입생 모집 부당 ○ 「고등교육법」 제34조 및 「같은 법 시행령」 제34조에 따르면 대학의 장은 일반전형 또는 특별전형에 의하여 입학할 허가할 학생을 선발하고, 일반전형은 일반학생을 대상으로 보편적인 교육적 기준에 따라 학생을 선발하는 전형으로서 대학의 교육목적에 적합한 입학전형의 기준 및 방법에 따라 공정한 경쟁에 의하여 공개적으로 시행되어야 한다고 되어 있고, 「대원대학교 학칙」 제4조의2에 따르면 본 대학교에 설치한 학과 및 전공의 모집단위별 입학인원이 19명 이하일 경우 다음 학년도에 해당학과 및 전공을 모집정지할 수 있으며, 그 외 요건은 학과 구조조정에 관한 규정을 적용하고, 다만 입학인원 기준은 정원 내 입학자로 한다고 되어 있으며, 「대원대학교 학과구조조정에 관한 규정(‘14.11.1.)」 제6조 제4항에 따르면 학과 구조조정에 의한 통합은 기존학과의 모집정지(폐과)를 전제로 하며 기존학과의 차년도 신입생 모집 선발을 하지 아니한다고 되어 있으며, 「사립학교법」 제55조(복무)에 의하여 준용되는 「국가공무원법」 제56조에 따르면 모든 교원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하고, 「대원대학교 교원복무규정」 제3조에 따르면 교원은 본 대학교 설립이념을 구현하며, 정관 및 학칙, 제규정을 준수하고 교내·외를 막론하고 품위를 잃지 말아야 하고, 성실 근면하고 청렴하여 학생의 사표가 되도록 힘쓰며, 학생지도 및 일반학사 그리고 행정업무 처리를 능률적으로 수행하고 창의력을 발휘하여 맡은 바 책임을 다하여야 한다고 되어 있고, 「대원대학교 윤리	○ 중징계(2명) ○ 통보 - 부당하게 모집한 신입생을 제외하고 신입생 충원율을 재산정하여 정보 공시하기 바람 <별도조치> ○ 통보(전문대학정책과, 전문대학지원과, 대입정책과, 교육통계과, 전문대학교육협의회)

연번	지 적 사 항	처 분
	규정」 제2조에 따르면 교원은 신의에 따라 성실하게 행동하며 정직하고 공정한 자세를 갖추어야 한다고 되어 있으며, 「대학입학전형기본사항(‘18~’21)」에 따르면 대입 지원에서 부정한 방법으로 지원하거나 이에 협조하여 공정한 학생 선발 업무를 방해한 경우, 입학 무효 및 별도의 처벌을 받을 수 있도록 되어 있고, 「교육관련 기관의 정보공개에 관한 특례법」 제6조에 따르면 고등 교육을 실시하는 학교의 장은 그 기관이 보유·관리하고 있는 충원율과 재학생 수 등 학생현황에 관한 사항을 매년 1회 이상 공시하도록 되어 있는데도, - 대원대학교 D는 2019. 1. 11. 2019학년도 신입생 정시모집 결과 학과 모집인원(20명) 대비 14명(70%)이 미달되자, 2019학년도 □□과 신입생 정시자율 모집기간 중 신입생 충원을 위해 2019. 2. 15. 지원자 E의 입학원서를 본인이 작성하고 2019. 2. 27. 등록금 2,472,410원을 대납하여 최종 등록한 후, 2019. 6. 10. 위 E의 자퇴서를 본인이 작성하고 교무처에 제출하여 자퇴처리하게 하는 등 【붙임】 “교원 입학원서·자퇴서 작성 및 등록금 대납 현황”과 같이 2019학년도부터 2020학년도까지 위 D 등 교원 2명은 신입생 정시모집 결과 학과 모집인원 대비 신입생이 미달되자, 위 E 등 지원자 19명에 대하여 입학원서를 작성하고 등록금 합계 46,594,380원을 대납하여 최종 등록한 후, 동일 학년도에 위 19명의 자퇴서를 작성하고 교무처에 제출하여 자퇴처리하게 한 사실이 있음 · 그 결과, 2019학년도부터 2020학년도까지 위 E 등 신입생 합계 19명이 신입생 충원율에 포함되어 정보공시된 사실이 있음 <신입생 충원율 감사지적사항 반영 결과(전체)>	

연번

지 적 사 항

처 분

정보 공시	학년도	정원내 입학생	모집 정원			등록자			정원내 신입생 총원을
			계	정원내	정원의외	계	정원내	정원의외	
당초	2019	1,035	1,305	1,035	270	1,053	943	110	91.1
	2020	1,035	1,411	1,035	376	1,004	902	102	87.1
감사 결과 반영	2019	1,035	1,305	1,035	270	1,046	936	110	90.4
	2020	1,035	1,411	1,035	376	992	890	102	86.0
오 차	2019					7	7		0.7
	2020					12	12		1.2

< 참고 : 신입생 충원을 감사지적사항 반영 결과(학과) >

정보 공시	학년도	정원내 입학생	모집 정원			등록자			정원내 신입생 총원을
			계	정원내	정원의외	계	정원내	정원의외	
당초	2019	30	30	30	-	20	20	-	66.7
	2020	25	25	25	-	21	21	-	84.0
감사 결과 반영	2019	30	30	30	-	13	13	-	43.3
	2020	25	25	25	-	9	9	-	36.0
오 차	2019					7	7		23.3
	2020					12	12		48.0

※ 위 신입생 19명에 대하여 교내·외 장학금 합계 17,554,620원 사용

【붙임】

교원 입학원서·자퇴서 작성 및 등록금 대납 현황

(단위: 원)

연번	학년도	학과명	대리작성 및 등록금 대납자	구분 (수시·정시 정시자율)	수험번호	성명	시도	시군구	재학 여부	학번	등록일자	자퇴일자	등록금액	대납금액	장학금액
1	2019	-	-	정시자율	-	-	서울	-	자퇴	-	20190227	20190610	3,343,000	2,472,410	870,590
2	2019	-	-	정시자율	-	-	서울	-	자퇴	-	20190218	20190610	3,343,000	2,472,410	870,590
3	2019	-	-	정시자율	-	-	경기	-	자퇴	-	20190219	20190610	3,343,000	2,472,410	870,590
4	2019	-	-	정시자율	-	-	대구	-	자퇴	-	20190227	20190610	3,343,000	2,472,410	870,590
5	2019	-	-	정시자율	-	-	서울	-	자퇴	-	20190218	20190610	3,343,000	2,457,410	870,590
6	2019	-	-	정시자율	-	-	경기	-	자퇴	-	20190227	20190610	3,343,000	2,472,410	870,590
7	2019	-	-	정시자율	-	-	경기	-	자퇴	-	20190218	20190610	3,343,000	2,472,410	870,590
8	2020	-	-	정시자율	-	-	대구	-	자퇴	-	20200228	20200624	3,244,000	2,873,000	471,000
9	2020	-	-	정시자율	-	-	경기	-	자퇴	-	20200224	20200624	3,244,000	2,405,410	953,590
10	2020	-	-	정시자율	-	-	충북	-	자퇴	-	20200227	20200908	3,244,000	2,405,410	1,453,590
11	2020	-	-	정시자율	-	-	경기	-	자퇴	-	20200224	20200624	3,244,000	2,405,410	953,590
12	2020	-	-	정시자율	-	-	경기	-	자퇴	-	20200227	20200908	3,244,000	2,405,410	953,590
13	2020	-	-	정시자율	-	-	부산	-	자퇴	-	20200228	20200908	3,244,000	2,405,410	953,590
14	2020	-	-	정시자율	-	-	경기	-	자퇴	-	20200225	20200909	3,244,000	2,405,410	953,590
15	2020	-	-	정시자율	-	-	서울	-	자퇴	-	20200225	20200624	3,244,000	2,405,410	953,590
16	2020	-	-	정시자율	-	-	서울	-	자퇴	-	20200228	20200908	3,244,000	2,405,410	953,590
17	2020	-	-	정시자율	-	-	경기	-	자퇴	-	20200227	20200908	3,244,000	2,405,410	953,590
18	2020	-	-	정시자율	-	-	경기	-	자퇴	-	20200227	20200624	3,244,000	2,390,410	953,590
19	2020	-	-	정시자율	-	-	대구	-	자퇴	-	20200226	20200624	3,244,000	2,390,410	953,590
합계													62,329,000	46,594,380	17,554,620